

LA GROSSE
DIFFERENCE ENTRE
RESILIATION ET
RESOLUTION D'UN
MARCHE PUBLIC

**La différence entre
résolution et
résiliation réside dans
leurs effets.**

**La résolution, c'est
l'anéantissement rétroactif du
contrat tandis que la résiliation
est l'annulation pour l'avenir
des effets du contrat.**

consulting

Quand on prononce la "résolution" d'un contrat, les effets du jugement rétroagissent à la date du contrat et les parties doivent se restituer les prestations qu'elles se sont faites en exécution de la convention ou du marché depuis la signature du contrat.

consulting

**En revanche, pour la "résiliation"
les effets de la mise à néant des
obligations déjà exécutées ne
peuvent remonter
rétroactivement, à la date à
laquelle les parties ont échangé
leurs consentements.**



CABINET DE FORMATION & CONSEIL

228 92 09 09 02  228 99 09 09 02 ▪ Lomé (Togo)
971 05 06 15 28 62 ▪ Dubaï (United Arab Emirates)

▪ consulting@bassentreprises.com

▪ www.bassentreprises.com